האם מותר לעבור עבירה קלה בכדי למנוע עבירה חמורה

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד ב "תפשוט דרב ביבי בר אביי" עד דף ד עמוד א "קודם שיבא לידי איסור סקילה"</u>**

2) **<u>תוספות מסכת שבת דף ג עמוד ב ד"ה ואיבעית אימא</u>**

ואיבעית אימא לעולם לא תפשוט - נראה לר"י דל"ג לעולם לא תפשוט דאע"ג דאיכא שינויא אחרינא דלא תיקשי שני ברייתות אהדדי עדיין איכא למיפשט דרב ביבי מבני בית המדרש מדלא משני איפכא מכלל דלא התירו ולרשב"א נראה דשפיר גריס ליה דממאי דלא משני איפכא ליכא למיפשט . . .

3) **<u>הגהות אשרי מסכת שבת פרק א סימן ג</u>**

הדביק פת בתנור בין בשוגג בין במזיד לא התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור חטאת או סקילה דאיפשיטא בעיא דרב ביבי ואם מניח מלרדותה בשביל שאסרו לו חכמים אינו חייב סקילה . . . מפסקי מהרי"ח:

4) **<u>תפארת שמואל מסכת שבת פרק א סימן ג ד"ה (ג) הגה"ה</u>**

הגה"ה. זו שייך לדף ג' בגמרא: בא"ד דאפשיטא האבעיא כו'. וצ"ל דלא אפשיטא וכן הוא לגירסת התוס' אכן רש"י ורי"ף ורמב"ם וסמ"ג כולם פסקו להיתר:

5) **<u>ביצחק יקרא שבת ד' ע"א</u>**

ויש לדון לסוברים דלא איפשטא בעיא דרב ביבי, איך הדין, ולכאורה נראה דהוי ספיקא דרבנן ולקולא. אך יש סוברים דכל ספק דרבנן באיסור דעלה בתיקו לחומרא. ועוד יתכן דהכא הוי ודאי איסור וספק אם יש מתיר לאיסור, ואין ספק מוציא מידי ודאי.

6) **<u>בית הבחירה למאירי מסכת שבת דף ד עמוד א</u>**

כבר ידעת שהאפייה אב מלאכה היא אבל רדיית הפת האפויה אינה אלא שבות וכמו שאמרו חכמה היא ואינה מלאכה . . . מעתה מי שהזיד והדביק פת בתנור בשבת ונזכר מותר לו לרדותה קודם שיקרמו פניה התירו לו שבות כדי שלא יבא לידי איסור סקילה ואף על פי שהתראת ספק היא שהרי יכול לומר אסלקנו קודם שיקרמו פניה מ"מ התראת ספק שמה התראה לכשיתברר המעשה ולא עוד אלא שיש אומרים שהתראת ודאי היא הואיל וגמר המלאכה בא מאליו ומ"מ יש מפרשים מפני אלו קודם שיבא לידי איסור הדומה לסקילה ומ"מ אין כאן סקילה ולא כרת הואיל ומתחרט ומחזר לרדות קודם שיהנו מעשיו ר"ל קודם שיקרמו פניה ויש מתירין אף ברדיה שיש בה קצת מלאכה שלא אמרו לדעתם רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה אלא בפת האפויה אבל זה שהתירוהו לרדותו בעודו עיסה ר"ל קודם שיקרמו פניה קצת מלאכה היא . . .
הדביקה בשוגג אסור לו לרדותה שאם נזכר קודם שיקרמו פניה הרי משנזכר אין כאן חיוב חטאת ואם קרמו פניה הרי נתחייב והפת בכלל מעשה שבת על הדרך שנבאר את דינו בע"ה:

6) **<u>רמב"ם הלכות שבת פרק ט הלכה ה</u>**

שכח והדביק פת בתנור בשבת ונזכר מותר לו לרדותה קודם שתאפה ויבוא לידי מלאכה

7) **<u>טור אורח חיים הלכות שבת סימן רנד</u>**

ואם נתנו בשבת אפילו במזיד מותר לו לרדותה קודם שיאפה כדי שלא יבא ידי איסור סקילה:

8) **<u>מגיד משנה הלכות שבת פרק ט הלכה ה</u>**

שכח והדביק וכו'. פ"ק דשבת (דף ג' ד') מימרא הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה ולמעלה מזה בסוגיא מפורש דלאו דוקא הדביק במזיד אלא אפילו בשוגג וכן פירשו ז"ל ולזה כתב רבינו שכח וכ"ש הדביק במזיד:

9) **<u>ב"ח אורח חיים סימן רנד (ו)</u>**

ואיכא למידק על מה שכתב רבינו ואם נתנו בשבת אפילו במזיד דמשמע ומכל שכן בשוגג כדי שלא יבוא לידי חיוב חטאת ובגמרא קאמר דבשוגג בדאיהדר ואידכר קודם אפייה ליכא חיוב חטאת כדתנן דאינו חייב חטאת אלא היכא דלא נודעה לו שגגתו עד שנגמרה העבירה. ונראה דרבינו ראה שהתוספות (שם ד"ה ואלא) הקשו על מאי דאמרו בגמרא ואלא דאיהדר ואידכר מי מחייב חטאת תימה [דלישני] אימא לידי איסור חטאת כדקאמר בסמוך קודם שיבוא לידי איסור סקילה עכ"ל פירוש דהכי הוה ליה לתלמודא לתרץ אימא לידי איסור חטאת, ורבינו מיישב תמיהא זו דודאי הוה מצי לתרוצי הכי אימא לידי איסור חטאת אלא תלמודא אשמועינן רבותא דאפילו הדביק במזיד דהוי ליה רשע והו"א הלעיטהו לרשע וימות ולא נתיר לו לרדות אפילו הכי התירו לו לרדותה קודם אפייה שלא יבוא לידי איסור סקילה ואין צריך לומר דאם הדביק בשוגג דאינו רשע דפשיטא דהתירו לו שלא יבוא לידי איסור חטאת:

10) **<u>שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנד סעיף ו</u>**

ואם נתנו בשבת, כא (לט) אפילו במזיד, כב מותר לו לרדות קודם שיאפה כדי שלא יבא לידי איסור סקילה.

11) **<u>משנה ברורה סימן רנד ס"ק לט</u>**

אפילו במזיד - דהו"א הלעיטהו לרשע וימות קמ"ל דשרי וכ"ש כשהדביק בשוגג דשרי כדי שלא יבוא לידי איסור חטאת:

12) **<u>מגן אברהם סימן רנד ס"ק כב</u>**

מותר לו לרדות. הקשה בספר קקיון דיונ' למה לא העמידו דבריהם במקום כרת כמו בערל הזאה ואיזמל וכו' ואין זה קושיא דהא חשיב התם הרבה דברים שלא העמידו דבריהם במקום כרת כדאית' בפסחים דף צ"ב:

13) **<u>הגהות רעק"א או"ח רנ"ד - ה'</u>**

(מג"א ס"ק כב) הקשה בספר קיקיון דיונה. (נראה לחלק, דדוקא בהזאה וכדומה העמידו דבריהם שלא לחלל שבת אף דבטל מפסח, דהוי ב' ענינים. אבל הכא לא שייך להעמיד דבריהם שלא לחלל שבת ברדיה ועל ידי זה יהיה חילול שבת באפייה, דסוף סוף יבא לידי חילול שבת, טוב יותר בשבות מן מלאכה דאורייתא.

14) **<u>שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן לט</u>**

יש לדון בהא דאמרינן דדוקא בשוא"ת יש כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת, ולא בקו"ע, אם עצם האיסור הוא קו"ע, אלא שמפני שכבר עבר לא יצדק עליו מעשה, מי אזלינן בתר עצם האיסור והוי קו"ע ואין כח בידם ז"ל לעקור, או בתר השתא אזלינן והשתא שוא"ת הוא. וי"ל דהיינו בעי' דרב ביבי בשבת דף ג', בהדביק פת בתנור, אם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, דלכאורה מאי קמבעי לי', וכי ל"ל הא דהעמידו דבריהם במקום כרת, כהא דערל הזאה ואיזמל דפסחים צ"ב, ועי' תוס' זבחים נ"ו ד"ה מנין ומנחות דף כ' ד"ה נפסל, דמשמע דבסתמא העמידו דבריהם במקום כרת, והא דלא חשיב אלא הני תלת הוא משום חדוש שיש בהם ביחוד, אבל מסתמא איכא עוד טובא דהעמידו דבריהם במקום כרת, ודוקא כדמצינן למימר טעמא למה לא העמידו אמרי' דלא העמידו, ולמה לא נאמר ג"כ כאן באיבעיא דרב ביבי דהעמידו דבריהם. אלא דבכ"מ הוי שוא"ת, אבל כאן עצם האיסור קו"ע הוא,

אלא שכבר עבר וקא מיבעי לי' אם בתר זמן עשית האיסור אזלינן או בתר השתא. ולכאורה כיון דפשטינן דהתירו לו לרדותה י"ל דנפשטא בעיין, דהוי קו"ע ומשו"ה לא העמידו דבריהם

15) **<u>פסקי תשובות הערות סימן רנד הערה 26</u>**

ובמאור השבת (ח"ד סי' י"ד אות פ"ח) מביא דוגמא לכך אם בשוגג לחץ על מתג הפעלת מיחם מים חשמלי, יכבנו מיד קודם שיתבשלו המים, דכיבוי מלאכה שאצל"ג, ואם יוכל יעשה כלאחר יד (ועיי"ש שדן לענין אם המים שבו כבר היו מבושלים אלא נצטננו לגמרי).

16) **<u>פסקי תשובות הערות סימן רנד הערה 30</u>**

וכגון פתח ברז מים חמים שעי"ז נדלק גוף חימום, לא נתיר לו לסוגרו מהסברא שאין בזה אלא איסור דרבנן (דכיבוי מלאכה שאצל"ג היא), כדי שלא ימשיך ליכנס מים לדוד ויתבשל, שהמים שנכנסים אח"כ הוי מלאכה בגרמא - שו"ת שבט הקהתי ח"ו סי' קס"ו, ועיי"ש עוד שכמו"כ הדליק אש או חשמל, לא נתיר לכבות כדי שלא יעבור על איסור הבערה בכל רגע ורגע, כיון שהוא 'ריבוי בשיעורים' דלרבים מן הפוסקים אסור רק מדרבנן כמבואר בשו"ת הר צבי ח"א סי' קע"ז.

17) **<u>חשוקי חמד מסכת שבת דף ד עמוד א</u>**

הכניס בשגגה פת בתנור חשמלי ואם יפתחנו תידלק נורה
שאלה. הכניס פת בשגגה בתנור חשמלי ונזכר שכבר שקעה חמה, ואם יוציאנה מהתנור (טרם שתאפה) תידלק נורה בעת פתיחת דלת התנור. והנה, אילו היה שם נכרי פשוט דמותר לומר לו שיפתח ויוציא, מאחר והדלקת הנורה היא רק 'פסיק רישיה' וזה לא נאסר ע"י נכרי, כמבואר במשנ"ב (סימן רנג ס"ק צט), אבל אם אין שם נכרי, יש לעיין האם מותר לו לפתוח את פי התנור בשינוי, כלאחר יד, כדי שלא יעבור על איסור תורה של אפיה וינצל מאיסור חטאת?
תשובה. לכאורה נראה שהדבר מותר, עפ"י המבואר במסכת שבת דף ד ע"א הדביק פת בתנור בשגגה רשאי לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת. וכן נפסק להלכה בשו"ע (סימן רנד ס"ו ובמשנ"ב ס"ק לט).
אך יש לדון לאסור את פתיחת דלת התנור מצד אחר, דמצינו ב"חמדת ישראל" (פלאצקי, ח"א קונטרס נר מצוה, מצוה קנד, הלכות שבת אות לז בענין מלאכת מבעיר, דף ע ע"ב מדפי הספר) דכשנותן פת לתנור אם לא ירדנו וכשיגמר ישרף לגמרי ויהיה מקלקל אין צריך לרדותו. שהרי הקשה הנמוק"י (ב"ק דף י' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה אשו משום חציו) כיצד שרי להדליק נרות שבת הרי 'אשו משום חציו' והוי כאילו מבעיר בידים אש בשבת? וביאר דגדר אשו משום חציו הוא, דבשעה שיצא החץ מתחת ידו באותה שעה נעשה הכל, ולא חשבינן ליה מעשה דמכאן ולהבא. וא"כ אם מכניס פת לתנור שבאם לא ירדנה היא תישרף, נחשב הדבר שכבר בשעת הכנסת הפת לתנור כבר נשרפה והוי מקלקל, ופטור.
וא"כ מקשה החמדת ישראל, מה הנידון בגמרא (שבת ד ע"א) בהדביק פת בתנור אם התירו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב סקילה, נימא להיפך דאסור לרדותה עד שישרף, והו"ל כאילו נשרף מיד בשעת השימה בתנור, ואם כן הו"ל מקלקל ולא שייך חילול שבת כלל? וביאר דעל כרחך צריך לומר שהגמרא מדברת באופן דאפילו אם לא ירדנה, הפת לא תשרף, דחום (האש) התנור אינו חזק כל כך לשורפו אלא לאפותו, ואם כן אם לא ירדנה יהיה מחלל שבת משום אופה, ועל זה שפיר שאלו אם התירו לו לרדותה, יעו"ש.
לדבריו בעניננו אל יעשה מאומה ויניח לפת לישרף בחום התנור, וממילא יפטר. אך עצם חידושו של החמדת ישראל צ"ע, דיתכן גם לומר דברגע שהפת נאפתה נסתיימה המלאכה, ומה שמשאיר אח"כ שישרף, זו פעולה חדשה בשב ואל תעשה אבל למעשה הפת נאפתה לפני שנשרפה, ולכן יתחייב על כך. . .

18) **<u>משנה ברורה מהדורת דרשו ס' רנ"ד הע' 27</u>**

ומכך שאין עיצה להשאיר את הפת עד שתשרף, הוכיח הגרש"ז אויערבך (שולחן שלמה ס"ק ד) שגם באופן זה מתחייב הוא על מה שהיה 'לחם' קודם שנשרף.